



PUTUSAN

Nomor 1685 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BELUNKUT, berkedudukan di Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diwakili oleh Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* H. Refman Basri, S.H., M.B.A. - H. Zulhairi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan, Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HARI SAWIT JAYA, berkedudukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Omri Samosir selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Adinata, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Surya & Associates, beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Pertokoan Ivory, Blok E-1, Kelurahan Seikambang C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1685 K/Pdt/2023



Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 96 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah yang berada di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1992, atas nama Penggugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah HGU PT Hari Sawit Jaya/Tergugat,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah HGU Penggugat,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah PT Hari Sawit Jaya/Tergugat,
 - Sebelah barat berbatas dengan KUD Bandar Gula/PT Lingga Sawit;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada di atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp52.992.000.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda pembayaran ganti kerugian sebesar 6% pertahun dari total nilai ganti kerugian sebesar Rp52.992.000.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam di atas tanah objek sengketa dan memindahkan ke tempat lain di luar areal tanah Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 96 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1685 K/Pdt/2023



sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penguat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara sertamerta sekalipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penguat tidak memiliki kapasitas sebagai Penguat;
2. Gugatan Penguat *obscur libel* (kabur);
3. Gugatan Penguat salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Rap, tanggal 22 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penguat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp3.208.500,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 468/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2022, kemudian

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1685 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Rap, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan atas objek sengketa, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana titik-titik koordinat yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1685 K/Pdt/2023



didalilkan oleh Penggugat tidak dapat ditemukan dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 1 Tahun 1992, atas nama PT Belunkut (Penggugat);

- Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya dimana Tergugat telah memiliki izin usaha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 86, tanggal 10 Agustus 1988, dan telah dikuasai oleh Tergugat sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek sengketa bukanlah merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidak terpenuhi asas kausalitas antara kerugian yang timbul dengan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BELUNKUT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BELUNKUT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1685 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1685 K/Pdt/2023